

1503127-54.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 11/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX RIBEIRO DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

ALEX RIBEIRO DA SILVA foi processado como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 porque no dia 17/12/2021, por volta das 22h20, na Rua Dracena, 128 nesta cidade e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

2ª Vara Judicial

Rua: Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar - SP - cep 07786-520

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503127-54.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503127-54.2021.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX RIBEIRO DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

ALEX RIBEIRO DA SILVA foi processado como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 porque no dia 17/12/2021, por volta das 22h20, na Rua Dracena, 128 nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 18 porções de cocaína e 16 porções de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado, apresentou resposta às fls. 148/154, e sustentou a inépcia da denúncia, que não aponta "de forma clara e indubitosa, com um mínimo de segurança exigido, qual teria sido realmente a conduta do Acusado ALEX RIBEIRO DA SILVA, que pudesse configurar a alegada prática de hipotético crime de tráfico de drogas", impugnando os termos do boletim de ocorrência.

A denúncia foi recebida por decisão proferida em 11/7/2022, às fls. 155/156.

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório do acusado. Em debates, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da peça acusatória, com fixação de regime inicial fechado e não reconhecimento da benesse do art. 33, § 4º. A defesa, preliminarmente, impugnou o boletim de ocorrência. No mérito, esclarece não ter sido demonstrada a prática do crime imputado, devendo ser absolvido (fls. 184/194).

É o relatório.

Não há fundamento para se anular a documentação produzida na fase policial, sem qualquer indício de irregularidade. O réu foi preso em flagrante delito, o qual foi homologado pela autoridade judicial, que converteu a custódia em preventiva (fls. 45/49). No mais, a justa causa para o processamento da demanda é evidente e pode ser extraída dos termos da peça acusatória, que se atentou aos termos do art. 41 do CPP.

Passa-se ao julgamento do mérito.

O crime de tráfico de drogas está tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Cuida-se de crime próprio na modalidade prescrever e comum nas demais condutas; formal; doloso; comissivo; de perigo abstrato; instantâneo nas condutas importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, oferecer, prescrever, ministrar, entregar a consumo e fornecer e permanente nas condutas expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar; (Gabriel Habib, Leis Penais Especiais, 10ª ed., p. 673).

O condutor e primeira testemunha Jeimes Uliass Campos Felisino relatou que ao se deparar com viatura, Alex se levantou rapidamente e empreendeu fuga; metros a frente foi abordado; ao realizar a abordagem encontraram sacola plástica com porções de drogas (cocaína e maconha), além de R\$ 215,00 na roupa; declarou que estava comercializando drogas; levantou rapidamente e fez menção de esconder algo na blusa, o que levantou suspeita na guarnição, ocasião em que terceiro homem saiu da viatura; notas fracionadas; já havia abordado Alex antes em outra localidade, também ponto de venda de drogas; distância de aproximadamente 6/8 metros entre viatura e acusado; pessoas que estavam no local ficaram assustadas, alguns dispersaram; "nós focamos no Alex pela sua atitude de esconder algo sobre as vestes"; após abordarem Alex e voltarem à rua já não tinha mais ninguém.

Josimar Alves de Oliveira narrou que estavam em patrulhamento pelo local, conhecido como ponto de tráfico; em determinado momento acusado viu a viatura e saiu correndo; depoente conseguiu abordá-lo; encontraram drogas; informalmente disse que estava traficando no local; droga estava próximo a ele; avistou algumas drogas caírem enquanto corria, mas sacola permaneceu consigo; quando abordado, sacola estava próxima, e continha mais de um tipo de entorpecente (não se recorda qual); encontram dinheiro (cerca de R\$ 200,00); tinha mais pessoas no local; abordado "a uma boa distância", porque "ele correu bastante", mais que 200 (duzentos) metros; somente acusado correu; como atitude dele foi suspeita, tiveram ênfase em correr atrás primeiramente; ao retornar no local, pessoas não estavam lá.

A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fl. 1); boletim de ocorrência (fls. 5/7); auto de exibição e apreensão (fl. 8); laudo de constatação preliminar (fls. 8/12); laudo de exame químico-toxicológico (fls. 86/88), bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial e prova oral produzida em juízo.

A autoria é indubitosa e recai sobre o acusado.

Ouvido em juízo, negou a prática do delito. Disse que viatura da polícia "chegou acelerando muito rápido"; quase chegaram atropelando todo mundo; assustou-se; policial correu atrás e deu dois disparos; não confessou que estava traficando; tem passagem por roubo - absolvido; conhecia os guardas, já abordado outras vezes. Todavia, além de preso em flagrante com as porções, individualizadas, não há

qualquer indício que desabone o testemunho dos agentes públicos, os quais são consentâneos às declarações prestadas na fase prévia.

Em reforço, o STJ (AgRg no AREsp 1824447/DF): "A condenação do recorrente por tráfico de drogas e posse irregular de acessório de arma de fogo decorreu de elementos fáticos e probatórios - consistentes no depoimento dos policiais, colhidos em juízo, que, após o recebimento de denúncia anônima relativa a outro delito - homicídio, encontraram os réus, assim como as drogas, os carregadores de arma de fogo, além de balança de precisão e outros petrechos utilizados para fracionamento dos entorpecentes. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, tal como se deu na hipótese. 4. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021)" - grifou-se.

Ainda, a jurisprudência do TJ/SP: "Apelação Criminal. Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06). Sentença condenatória. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria escoreta. Regime inicial fechado mantido. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0000426-17.2017.8.26.0616; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/08/2022; Data de Registro: 26/08/2022)". Anota-se que o réu estava em local conhecido como ponto de tráfico, em atitude suspeita, eis que empreendeu fuga, o que motivou a abordagem pela guarnição, levando ao encontro de inúmeras porções de drogas destinadas a venda, o que permite concluir, com a segurança necessária, pela prática do delito em questão, impondo-se a condenação, já que a versão defensiva não encontra amparo em quaisquer elementos de prova.

Passa-se à dosimetria das penas.

Na primeira fase de fixação, em atenção aos arts. 59 do CP, 42 e 43 da Lei n. 11.343/2006, o acusado foi preso com drogas de 2 (dois) tipos distintos (cocaína e maconha), a justificar o acréscimo de 1/6 em razão da natureza distinta das drogas. As demais circunstâncias judiciais não excedem a gravidade abstrata da figura típica, fixando-se a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Nada a deliberar na segunda fase.

Na terceira fase, a despeito da ponderação do Ministério Público sobre o processo n. 0001726-70.2016, que versa sobre crime idêntico, deve ser anotado que o STJ, no REsp 1.977.027, fixou tese vinculante segundo a qual "é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, parágrafo 4º da lei 11.343/2006".

Desta forma, considerando o réu é tecnicamente primário, mas no expediente citado já foi condenado pela prática de crime idêntico, sua pena deve ser reduzida em 1/6 nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, definitivamente fixada em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, , com valor unitário no mínimo legal (art. 49, § 1º, do CP).

Em atenção ao art. 33, § 3º, "b", do CP, o regime inicial é o semiaberto, sem possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão condicional da reprimenda, pois não preenchidos os requisitos dos arts. 44 e 77 do CP.

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar ALEX RIBEIRO DA SILVA como incurso no crime do art. 33, da Lei n. 11.343/06, à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, além de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, com

valor unitário no mínimo legal.

Embora preso ao longo da instrução, nos termos da Resolução n. 474/2022 pelo CNJ, que vedou a expedição de mandado de prisão automático aos condenados em regime semiaberto, e a fim de evitar o cumprimento de pena em regime mais gravoso, defere-se ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado: a) destruam-se as drogas apreendidas, inclusive as guardadas para contraprova (art. 72 da Lei n. 11.343/2006); b) expeça-se guia de execução definitiva; c) oficie-se ao TRE para os fins do art. 15, III, da CF/1988, na forma do art. 71, § 2º, do Código Eleitoral; d) oficie-se ao IIRGD e ao SENAD (art. 63, § 4º, da Lei n. 11.343/2006); e) expeça-se certidão de honorários na proporção máxima, se o caso.

Decreta-se o perdimento do valor e bens apreendidos (art. 63, I, da Lei n. 11.343/2006), os quais devem ser revertidos ao FUNAD (§ 1º). Oficie-se e providencie-se o necessário.

Custas pelo acusado nos termos dos arts. 804 do CPP e 4º, § 9º, "b", da Lei Estadual n. 11.608/2003, suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural, também constatada pela instrução processual (art. 98, § 3º, do CPC, c/c art. 3º do CPP).

Com relação à multa, após o trânsito em julgado, intime-o para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (art. 686 do CPP). Recolhida, comunique-se ao juízo da execução penal competente (art. 480, § 2º). Em caso de inadimplência, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ.

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º).

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se.

Cajamar, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA